

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7860/2544

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

โจทก์

นายไพฑูลย์ ศรีธนานันท์

โจทย์ร่วมกัน

นายทวิศักดิ์หรือบั้ง มาลีวรรณหรือมาลี
วัลย์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดของจำเลย พยานหลักฐานของโจทก์ได้มาสืบเนื่องจากคำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสิ้น ประกอบกับทางนำสืบของจำเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาลก็เหมือนกับที่จำเลยให้การไว้ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน จึงถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษตาม ป.อ. มาตรา 78 ข้องหาความผิดซึ่งต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาก็มีอำนาจลดโทษให้จำเลยไปถึงข้อหานี้ได้

(ปราโมทย์ ชพานนท์ - สุเมธ ตังคจิวงกูร - ชวลิต ยอดเนร)

$$()$$

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายโสภณ เคนวิเศษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายบรรหาร มุลทวี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------